

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 78/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด

โจทก์

บริษัทบรรณกิจ (กรุงเทพฯ) จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นายถาวร โอฬารานนท์ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 4 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 4 และโจทก์สามารถตกลงกันได้โดยจำเลยที่ 4 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,201,690 บาท แล้ว จึงไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป ขออนุญาตฎีกาโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 141)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 666,559 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปีในต้นเงิน 660,839 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 6 รับผิดชอบชำระในจำนวนเงิน 31,290 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2527 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการใช้เงินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา (อันดับ 127)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 141)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ